

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI (BAKN)

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tujuh** bulan **Juli** tahun **Dua ribu dua puluh lima**, bertempat di kantor PT TPCC, telah dilaksanakan klarifikasi dan negosiasi harga Instruktur **GiTops - Telkom University**.

Peserta Rapat:

Instruktur		PT Telkom Prima Cipta Certifia	
1.	Danial Mustofa Habibi	1.	Hilma Taufika (Mgr HC, Legal & Log)
	No KTP : 3205-1229-1190-0000	2.	Adinda Kiki Alsintha (Asman HC & Log)
	NPWP : 70.378.095.7-443.000		
	Email : danztensai@gmail.com		

Hasil Klarifikasi:

No	Deskripsi						
1	Lingkup Pekerjaan: Pelatihan						
2	a. Setelah dilaksanakan klarifikasi dan negosiasi maka disepakati harga untuk pekerjaan di atas adalah Rp 5.700.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sudah termasuk pajak. Rincian: <table><tr><th>No</th><th>Uraian</th><th>Harga Kesepakatan (Per Hari)</th></tr><tr><td>1</td><td>Materi yang disampaikan: 1. Pengantar GitOps & Setup Dasar 2. Pengenalan Infrastruktur sebagai Kode (IaC) 3. Pengenalan Kubernetes 4. Git Workflow untuk GitOps 5. GitOps Deployment Workflow 6. Monitoring & Security Dasar GitOps 7. Simulasi</td><td>Rp 2.850.000,-</td></tr></table> b. Akomodasi: Tidak Ditanggung c. Transportasi: Tidak Ditanggung d. Surat Permohonan Sebagai Narasumber: Tidak Perlu	No	Uraian	Harga Kesepakatan (Per Hari)	1	Materi yang disampaikan: 1. Pengantar GitOps & Setup Dasar 2. Pengenalan Infrastruktur sebagai Kode (IaC) 3. Pengenalan Kubernetes 4. Git Workflow untuk GitOps 5. GitOps Deployment Workflow 6. Monitoring & Security Dasar GitOps 7. Simulasi	Rp 2.850.000,-
No	Uraian	Harga Kesepakatan (Per Hari)					
1	Materi yang disampaikan: 1. Pengantar GitOps & Setup Dasar 2. Pengenalan Infrastruktur sebagai Kode (IaC) 3. Pengenalan Kubernetes 4. Git Workflow untuk GitOps 5. GitOps Deployment Workflow 6. Monitoring & Security Dasar GitOps 7. Simulasi	Rp 2.850.000,-					
3	Target Delivery di rencanakan 7 Juli 2025 s.d 8 Juli 2025						
4	Lokasi Pelaksanaan: Telkom University - Bandung						
5	a. Kontrak dan BAKN yang sudah ditandatangani diserahkan kembali kepada PT TPCC (Sub Unit Logistic) sebelum pekerjaan/kegiatan selesai dilaksanakan. b. Pembayaran sebagaimana dimaksud butir 2 di atas akan dilaksanakan melalui transfer ke Nomor Rekening: 148-0439-674 Pada Bank BCA a.n Danial Mustofa Habibi setelah Saudara menyerahkan dokumen sesuai yang tercantum pada butir 5a. dan pekerjaan/kegiatan selesai dilaksanakan.						

Demikian Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam proses selanjutnya akan dituangkan dalam Kontrak Format Standar (KFS)/ Kontrak Harga Satuan (KHS).

Pengesahan:

PT Telkom Prima Cipta Certifia

Adinda Kiki Alsintha – Asman Human Capital & Logistic



.....

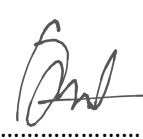
Hilma Taufika – Manager Human Capital, Legal & Logistic



.....

Instruktur

Danial Mustofa Habibi



.....



PT TELKOM PRIMA CIPTA CERTIFIA

KONTRAK
CONTRACT

Nomor
Kontrak

2423/HK-24/TPCC-00/2025

1. PT Telkom Prima Cipta Certifia (PT TPCC)

Sebuah perusahaan penyedia jasa dan Pelatihan yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Picung Nomor 47 Bandung, Indonesia 40152.

Diwakili secara sah oleh

Nama R. Fidia Lestari
Jabatan Direktur
Unit PT Telkom Prima Cipta Certifia

2. Instruktur Identitas

Nama Danial Mustofa Habibi
Alamat Jl. Cicarita Tower Kavling Mauza No.12 Setiabudi Regency Wing 2, Bandung

No KTP : 3205-1229-1190-0000

NPWP : 70.378.095.7-443.000

Email : danztensai@gmail.com

3. Pelatihan dan/atau Sertifikasi Jenis Pelatihan dan/atau Sertifikasi

Pelatihan

4. Rincian Layanan

No	Pelatihan	Lokasi	Cost	Keterangan
1	GiTops - Telkom University	Telkom University - Bandung	Rp. 5.700.000,-	Potong Pajak

Apabila rincian layanan tidak cukup disebutkan pada bagian ini akan dituangkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak ini.

5. Biaya-Biaya

Akomodasi Tidak Ditanggung
Transportasi Tidak Ditanggung
Honor per Hari Rp 2.850.000,-
Biaya-biaya tersebut di atas sudah termasuk Pajak.

6. Tata Cara Pembayaran

Pembayaran dilakukan oleh TPCC setelah pekerjaan selesai, dengan cara transfer ke rekening Instruktur di:

Bank Bank BCA
Nomor Rekening 148-0439-674
Atas Nama Danial Mustofa Habibi

7. Jangka Waktu

Jangka waktu Pelaksanaan
sejak tanggal 7 Juli 2025 sampai dengan 8 Juli 2025

8. Lain-Lain

Dengan menandatangani Kontrak ini, kami menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan di sini adalah benar dan kami sepakat untuk mematuhi ketentuan dan syarat-syarat berlangganan sebagaimana diuraikan di belakang.

Bandung, 7 Juli 2025

PT TPCC	Instruktur
 Nama R. Fidia Lestari Jabatan Direktur	 Nama Danial Mustofa Habibi Jabatan Instruktur

PASAL 1 DEFINISI Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat pada Pasal yang bersangkutan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan hal-hal sebagai berikut: 1. Pelatihan adalah keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan Kompetensi Kerja dan/atau kewirausahaan, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu. 2. Instruktur adalah orang yang bertugas mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingannya; pengajar 3. PT TPCC adalah instansi swasta yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan, yang dalam hal ini. 4. Sertifikat Pelatihan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh PT TPCC kepada peserta Pelatihan yang telah lulus dan/atau telah selesai mengikuti Pelatihan. 5. Hukum Yang Berlaku adalah dalam kaitannya dengan suatu undang-undang, peraturan, keputusan administratif, konstitusi, ordonansi, keputusan, peraturan pelaksanaan, kebijakan pemerintah yang mengikat, statuta atau traktat di tingkat nasional, provinsi, lokal, daerah atau yang lainnya atau dari suatu pejabat yang berwenang yang berlaku terhadap Pihak tersebut, yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan usaha dan layanan yang diberikan Pihak tersebut sebagaimana sedang dijalankan saat ini dan yang akan datang, serta untuk pelaksanaan dari hal-hal yang diatur berdasarkan Perjanjian ini. Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini. 6. Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah mencakup namun tidak terbatas pada hak cipta, paten, merek dagang, merek layanan, rahasia dagang, desain industri, logo, dan hak-hak lain yang serupa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.	Pasal 5 SANKSI-SANKSI 1. Apabila jangka waktu delivery yang tersebut dalam Kontrak ini tidak memenuhi, maka Instruktur dikenakan denda sebesar 25% dari Harga Pekerjaan 2. Jumlah denda pada Pasal ini akan dipotong secara sekaligus dari pembayaran tagihan yang harus dibayarkan oleh PT TPCC kepada Instruktur. Pasal 6 FORCE MAJEURE 1. Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Kontrak ini adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau Para Pihak yang mengakibatkan Pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan Kontrak ini, meliputi : bencana alam seperti gempa bumi, angin tofan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, dan pemogokan umum, huru hara, perang, sabotase, pemberontakan, kerusakan jaringan akibat perbuatan pihak ketiga, putus aliran listrik umum/ PLN di luar kemampuan Para Pihak untuk mengatasinya, kebijakan pemerintah dan hal-hal lain sejenis yang berada di luar kekuasaan atau kemampuan Para Pihak. 2. Dalam hal terjadi Force Majeure dimaksud Ayat (1) Pasal ini, maka Pihak yang mengalami Force Majeure berkewajiban memberitahukan melalui media massa atau secara tertulis langsung kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulai terjadinya Force Majeure. 3. Semua kerugian dan biaya salah satu Pihak atau Para Pihak yang ditimbulkan akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan menjadi tanggung-jawab Pihak lainnya. Pasal 7 PEMUTUSAN KONTRAK 1. Kontrak ini secara sah dapat diputuskan secara sepihak oleh masing-masing Pihak tanpa adanya satu ketentuan tuntutan apapun atau beban keuangan atau kewajiban apapun kepada pihak lainnya, apabila pemerintah menetapkan kebijakan baru sehingga Kontrak Berlangganan ini tidak mungkin dilaksanakan, di samping hal-hal lain yang telah diatur dalam pasal-pasal lain dalam Kontrak ini. 2. Apabila pada saat Kontrak ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh Para Pihak, maka ketentuanketentuan dalam Kontrak ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban Para Pihak. 3. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara terhadap Kontrak ini, sehingga pencabutan layanan Kontrak ini dapat dilakukan tanpa perlu terlebih dahulu menunggu keputusan dari Hakim. Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN 1. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Kontrak Berlangganan ini, sejauh
Pasal 2 RUANG LINGKUP Instruktur setuju untuk melaksanakan kerja sama dalam hal penyediaan pelatihan untuk memberikan layanan Pelatihan yang disediakan oleh PT TPCC kepada Pemberi Pekerjaan Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN (1) Selain hak dan kewajiban sebagaimana diatur pasal-pasal lain dalam Kontrak ini, hal-hal dibawah ini menjadi hak dan kewajiban PT TPCC: a. Melakukan pengawasan dan memeriksa proses dan hasil Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Instruktur. b. Berhak memeriksa dan/atau mengubah serta menyetujui rencana dan/atau laporan sesuai dengan lingkup Pekerjaan yang diatur dalam Kontrak ini. c. Memberikan izin-izin yang diperlukan oleh Instruktur sehubungan dengan	

pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Kontrak Layanan ini. d. Melakukan pembayaran Harga Pekerjaan kepada Instruktur sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini. (2) Selain hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lain dalam Layanan ini, hal-hal dibawah ini menjadi hak dan kewajiban Instruktur : a. Menerima pembayaran Harga Pekerjaan dari PT TPCC sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak ini. b. Memperoleh informasi dan/atau data yang diperlukan yang terkait dan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan menurut Kontrak ini. c. Jika Instruktur tidak dapat memenuhi pekerjaan dengan alasan yang dapat diterima oleh PT TPCC, Instruktur wajib mencari pengganti yang Profesional dan memadai agar melaksanakan pekerjaan dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Kontrak ini. Pasal 4 TATA CARA PEMBAYARAN 1. Biaya Pekerjaan dibayarkan setelah pekerjaan selesai, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara 2. Pajak-pajak yang timbul atas Kontrak ini menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia	2. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Keputusan BANI bersifat final dan mengikat Pasal 9 PENUTUP 1. Apabila terjadi penambahan, pengurangan atau perubahan layanan, akan dibuat secara tertulis dalam amandemen dan merupakan bagian yang tak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kontrak ini. 2. Dokumen-dokumen yang telah dibuat dan ditandatangani sebelumnya oleh Para Pihak dalam rangka penyediaan dan penggunaan layanan berdasarkan Kontrak ini. Dalam melaksanakan Kontrak ini Para Pihak wajib untuk mentaati ketentuan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Kontrak ini.
--	---